P U T U S A N

Nomor 2457/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Dwingga Nugraha Sitompul;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pelajar Pasar III Gang Pena VII No. Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa M. Dwingga Nugraha Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati,S.H., Christoper P.Lumban Gaol,S.H.,M.Hum, Crairunisa,SE,S.H, Simon Sihombing,S.H., Ria harapenta tarigan,S.H., Neny Widya Astuti,S.H., Boy Kelvin Purba,S.H., Alfina Lubis,S.H., Nadia Lubis,S.H., Advokad/Penasihat Hukum dan paralegal pada kantor ”LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN, berkantor dijalan Flamboyan III Komplek Wedana Palece Blok A No 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan yang ditunjuk oelh Majelis Hakim Nomor 2411/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tertanggal 21 Desember 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2457/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2457/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa **M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelatran parkir Indomaret atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Hadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas kegiatan terdakwa yang memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 para saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung setuju untuk mengantar pesanan sabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelataran parkir Indomaret. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang mengantarkan pesanan sabu tersebut dan bertemu langsung dengan saksi Haryono Suprapto, dimana para saksi lainnya juga berada ditempat tersebut, kemudian saksi Haryono Suprapto memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu, melihat itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram dan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari ASOK (dalam Lidik) seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya kepada pembeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL tidak ada izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan : Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5565/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Far.,Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt. Dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka atas nama M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 1129/09.37.00/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditimbang oleh Agus Hidayat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu atas nama tersangka M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelatran parkir Indomaret atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Hadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas kegiatan terdakwa yang memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 para saksi menghubungi nomor handphone terdakwa dan menyamar sebagai pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung setuju untuk mengantar pesanan sabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelataran parkir Indomaret. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang mengantarkan pesanan sabu tersebut dan bertemu langsung dengan saksi Haryono Suprapto, dimana para saksi lainnya juga berada ditempat tersebut, kemudian saksi Haryono Suprapto memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu, melihat itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan :Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5565/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Far.,Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt. Dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka atas nama M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 1129/09.37.00/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditimbang oleh Agus Hidayat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu atas nama tersangka M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEPRI NADAPDAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB, dengan menyamar sebagai pembeli salah satu dari anggota team menemui terdakwa yang kemudian diketahui bernama M. Dwingga Nugraha Sitompul di Jalan Sakti Lubis Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan persisnya dipelataran parkir indomaret;
   - Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan satu bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu kepada pollisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut, langsung dilakukan penangkapan;
   - Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu tersebut ditemukan terjatuh terletak dipelataran parkir Indomaret tersebut, karena terjatuh dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan;
   - Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
   - Bahwa secara keseluruhan barang bukti disita dari Terdakwa diakui Terdakwa sebagai miliknya, adapun menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika sabu tersebut ia peroleh dari ASOK (dalam lidik);
   - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. HARYONO SUPTRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB, dengan menyamar sebagai pembeli salah satu dari anggota team menemui Terdakwa yang kemudian diketahui bernama M. Dwingga Nugraha Sitompul di Jalan Sakti Lubis Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan persisnya dipelataran parkir indomaret;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan satu bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu kepada pollisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut, langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu tersebut ditemukan terjatuh terletak dipelataran parkir Indomaret tersebut, karena terjatuh dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa diakui miliknya yang diperoleh dari ASOK (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelatran parkir Indomaret terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Hadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, karena membawa, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara ketika saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Hadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas kegiatan Terdakwa yang memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 para saksi menghubungi nomor handphone terdakwa dan menyamar sebagai pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung setuju untuk mengantar pesanan sabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelataran parkir Indomaret;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang mengantarkan pesanan sabu tersebut dan bertemu langsung dengan saksi Haryono Suprapto, dimana para saksi lainnya juga berada ditempat tersebut, kemudian saksi Haryono Suprapto memberikan uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu, melihat itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0, 20 (nol koma dua puluh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelataran parkir Indomaret oleh saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Hadapdap dan saksi Haryono Suprapto karena karena menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara para Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 menghubungi nomor handphone terdakwa dan menyamar sebagai pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung setuju untuk mengantar pesanan sabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelataran parkir Indomaret;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang mengantarkan pesanan sabu tersebut dan bertemu langsung dengan saksi Haryono Suprapto, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polrestabes Medan dan Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak dan melawan hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa ”*Setiap orang”* adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur ”Setiap Orang*”* dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. dalam keterangan umum Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Peredaran gelap narkotikadan Prekusor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika”. Kemudian rumusan sebagaimana tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas dipertegas lagi dalam Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ditemui fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelataran parkir Indomaret oleh saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto karena karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara para Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 menghubungi nomor handphone Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung setuju untuk mengantar pesanan sabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Sakti Lubis Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di pelataran parkir Indomaret;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang mengantarkan pesanan sabu tersebut dan bertemu langsung dengan saksi Haryono Suprapto, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polrestabes Medan dan Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0, 20 (nol koma dua puluh) gram, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dilarang oleh Pemerintah maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, agar Terdakwa dikemudian hari bisa insyaf dan tidak mengulagi lagi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. DWINGGA NUGRAHA SITOMPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Eti Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara Teleconforence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.	Nurmiati, S.H.
Eti Astuti, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)